

CONDITIONS GÉNÉRALES DE LOCATION

Les conditions générales ci-après définies font partie intégrante du contrat de location du véhicule et la signature du locataire apposée sur le contrat de location vaut approbation totale et non conditionnelle de ses clauses qui suivent :

ARTICLE 1 : Utilisation du véhicule

Le contrat de location est personnel de ce fait le locataire s'engage à conduire le véhicule lui-même. Il est interdit au locataire d'utiliser le véhicule pour d'autres usages que son déplacement personnel, tel que : la participation à une course de vitesse, le remorquage d'autres véhicules, le transport de marchandises, de personnes non autorisées même à titre onéreux ou dépassant le nombre indiqué sur la carte grise du véhicule, comme il est interdit d'utiliser le véhicule à des fins illicites ou le transport de produits dangereux ou illégaux. Il est interdit au locataire de quitter le territoire Tunisien avec le véhicule loué, ou de l'utiliser sur des voies non goudronnées et dangereuses. Pendant l'arrêt du véhicule, et en dehors des périodes d'utilisation, le véhicule doit être fermé et verrouillé, et les titres de transport retirés du véhicule, ainsi que tout objet à l'intérieur.

ARTICLE 2 : Etat du véhicule

Tous les véhicules de la Sté Emergent Drive sont remis aux locataires en parfait état de fonctionnement et d'entretien, chaque contrat de location est annexé par un imprimé spécifique à l'état du véhicule, sur lequel est mentionné l'état du véhicule avant sa livraison au locataire, et qui est signé par les deux parties dont un exemplaire est gardé par le locataire, jusqu'à la fin de la période de location. Le locataire déclare avoir reçu le véhicule objet de location en parfait état sans vices, il s'engage à le rendre à l'état où il lui a été livré aux lieux et dates indiquées au contrat de location avec des clefs papiers et tout le nécessaire, il s'engage à payer les frais de réparation des dommages qui pourraient subir le véhicule durant la période de location, y compris l'usure anormale des cinq pneus, les frais des clés ou accessoires qui seraient perdus ainsi que le paiement d'une indemnité de 70 dinars pour chaque jour d'arrêt pour réparation du véhicule ou de sa mise hors service par Sté Emergent Drive.

ARTICLE 3 : Réassurance et reprise du véhicule

Sté Emergent Drive se réserve le droit absolu de contrôler le véhicule loué durant la période de la location à tout moment et dans tout lieu, par l'intermédiaire de l'un de ses agents. En cas de constatations de non respect de l'une des conditions générales ou le non paiement du montant du loyer par le locataire, ou le paiement par chèque payé, la société MRAD Rent a Car a le droit de résilier le contrat dans l'immédiat et de reprendre le véhicule avec toutes les prises de toutes les mesures nécessaires en cas de dégâts constatés, le locataire n'a aucun droit à restitution des sommes payées à titre de loyers pour le véhicule.

ARTICLE 4 : Carburants et huiles

La consommation du véhicule en carburants ainsi que la charge du locataire.
Le véhicule est livré au locataire avec ses niveaux d'huiles et d'eau de refroidissement correctes, ainsi que la pression de gonflage des pneus.

Le locataire se doit de vérifier les niveaux d'huiles du moteur, l'eau de refroidissement et le gonflage de pneus, et en cas de rajout d'huiles ou de vidange, la Sté Emergent Drive lui rembourse les frais correspondants sur présentation de facture.

ARTICLE 5 : Réparation et entretien

La panne ou l'usure mécanique normale sont à la charge de la Sté Emergent Drive. Quand à la panne résultant de la mauvaise utilisation du véhicule par le locataire ou provenant d'un accident dont il est le responsable ce dernier est, tenu de payer tous les frais de réparation avec une indemnité journalière pour la mise hors d'exploitation du véhicule, par la société qui garde la caution de garantie payée sans remboursement.

ARTICLE 6 : Caution de Garantie

Le locataire est tenu de verser à la Sté Emergent Drive une caution de garantie pécuniaire dont le montant est convenu d'un commun accord entre les parties lors de la conclusion du contrat et conformément à l'usage, elle est restituée à l'arrivée au terme du contrat de location et la remise du véhicule en bon état. En cas de réparation résultant d'une panne anormale ou mauvaise utilisation, les frais des dites réparations seront déduites du montant de la garantie, qui reste indépendant du prix de la location du véhicule.

ARTICLE 7 : Remorquage

Le locataire supporte les frais de remorquage du véhicule en panne ou accidenté, effectué aux dépôts ou siège de la Sté Emergent Drive, à raison de 50 dinars pour les 40 premiers Km et 1,500 DT pour chaque Km supplémentaire.

ARTICLE 8 : Responsabilité

1- Le locataire est considéré comme gardien du véhicule durant la période de location conformément à l'article 96 du code des obligations et des contrats, il demeure seul responsable pour les infractions commises et prévues par le Code de la route, il s'engage à payer les amendes y résultant.

2- La Sté Emergent Drive décline toute responsabilité pour les dommages causés aux personnes physiques ou morales par la faute directe et personnelle du locataire de l'usage du véhicule loué.

3- En cas d'accident de circulation ayant causé des dommages matériels aux véhicules ou aux tiers, le locataire est tenu de déclarer à Sté Emergent Drive dans les 48 heures et aux autorités de la sûreté (Police, Garde Nationale), et supporte l'équivalent de la franchise qui sera retenue par la Sté Emergent Drive du montant de la garantie.

4- L'obligation de déclarer tout vol ou incendie même partiel du véhicule.

5- En cas d'accident commis avec des tiers, le locataire s'engage à échanger les documents d'assurance, d'établir un constat en y mentionnant la date, le lieu et l'heure de l'accident, le nom et adresse des témoins, d'identité du véhicule du tiers, la compagnie d'assurance assureur, le numéro du permis de conduire du tiers, les circonstances de l'accident et ses causes, un croquis approximatif approuvé par les deux parties. Pour toute déclaration qui s'avère mensongère, la Sté Emergent Drive décline toute responsabilité civile.

6- L'assurance ne garantit pas les objets personnels du locataire ou les objets matériels perdus de l'intérieur du véhicule. Et la Sté Emergent Drive ne supporte aucune responsabilité.

7- Le locataire s'engage à ne pas remettre le véhicule à toute personne non titulaire d'un permis de conduire.

8- En cas d'accident le locataire doit être tenu d'un constat dans un délai de 48 h, s'il dépasse ce délai le locataire prendra en charge les dégâts matériels. L'observation de cette clause entraîne l'exclusion de la garantie par l'assureur du véhicule et l'irresponsabilité de la Sté Emergent Drive.

9- Le locataire demeure seul responsable en vertu de l'article 21 de l'ordonnance N° 58 - 121 6 du 15 décembre 1958 des amendes, contraventions, procès-verbaux et poursuites douanières établis contre lui. En conséquence de quoi il s'engage à rembourser au loueur tous les frais de cette nature éventuellement payés en ses lieux et place.

ARTICLE 9 : Fiche véhicule

Chaque location est opérée par une fiche de réception et de restitution du véhicule en double exemplaires signés par les deux parties mentionnant l'état général du véhicule, et lors de sa restitution à la Sté Emergent Drive si la vérification de son état en comparaison avec son état initial fait apparaître une vice ou un dommage quelconque, le locataire serait tenu de payer, les frais de réparation et d'immobilisation.

ARTICLE 10 : Valeur de la location

Le prix de la location est fixé préalablement entre les parties survenant les tarifs en vigueur, auquel le locataire s'engage à la payer à la Sté Emergent Drive avant la réception du véhicule.

Tout locataire ayant dépassé la distance moyenne de 250 Km par jour, est tenu de payer un complément de 250 millimes par Km supplémentaire.

ARTICLE 11 : Assurance

Le véhicule loué est assuré pour les risques de la responsabilité civile des dommages réels causés au tiers, ou aux dommages au véhicule par un tiers.

Seul le ou les conducteurs nommés sur le contrat de location sont reconnus par l'assurance.

Quant aux dommages subis au véhicule par la faute du locataire ou du conducteur autorisé par Sté Emergent Drive ils demeurent à la charge du locataire, qui supporte les frais de réparation et le coût d'immobilisation du véhicule durant la période de réparation.

Le véhicule loué n'est assuré que pendant la durée de location indiquée sur le contrat de location, passé ce délai, et sans l'accord écrit de la Sté Emergent Drive décline toute responsabilité en cas d'accident et le locataire demeure seul responsable du fait de son affaire personnelle propre.

MRAD Rent a Car décline toutes responsabilités pour les accidents aux tiers ou au véhicule loué que le locataire pourrait causer pendant la période de location, s'il a délibérément fourni des fausses informations de toute nature, ou par manque d'information.

Dans tous les cas l'assurance ne couvre pas les dégâts subis par le véhicule, tel que la casse de la verrière en général, les pneumatiques, les feux avant et arrière, les rétroviseurs, même si le locataire n'est pas responsable de l'accident et il en supporte les frais de réparation. Il est également personnellement responsable du vol du véhicule objet de la location en tant que son gardien durant la période de location.

ARTICLE 12 : Location, Caution prolongation

Les prix de location et de caution sont déterminés par les tarifs en vigueur, et payables d'avance. La caution ne pourra servir en aucun cas à une prolongation de location. Afin d'éviter toutes contestations et dans le cas où le locataire voudrait garder le véhicule pour un temps supérieur à celui indiqué sur le contrat de location, il devra après avoir obtenu l'accord du loueur, faire parvenir le montant de la période supplémentaire avant l'expiration de la location en cours, sous peine de se voir opposer à des poursuites.

ARTICLE 13 : Litige

Tout litige pouvant naître à l'occasion de l'exécution du présent contrat sera de la compétence exclusive des juridictions ou se trouve le siège social de la Sté Emergent Drive.

شروط عامة لتأجير

الشروط العامة المحددة أدناه لا يمكن فصلها عن تأجير السيارة وتوقيع المستاجر على عقد الإيجار هو الموافقة الكاملة وحرر الشروط على النحو التالي :

المادة 1 : استخدام السيارة

هذا العقد هو شخصي وذلك يجب على المستاجر أن يقود السيارة بنفسه. ويحظر على المستاجر استخدام السيارة لاستخدامات أخرى : مثل : المشاركة في السباق ، سحب المركبات الأخرى ، ونقل السلع من قبل أشخاص غير مصرح به على دفع أو يتجاوز عدد صرح به تسجيل السيارة كما يحظر استخدام السيارة لأغراض غير مشروعة أو نقل البضائع الخطرة أو غير قانونية. يحظر على المستاجر مغادرة تونس مع السيارة المستأجرة ، أو استئجارها من الطرف غير المصرح به.

تلتزم تأجير السيارة وصعما لا تكون في الإمتثال يجب أن تكون السيارة مغلقة ومقفلة ويجب حمل أوراقها من ملفها وكذلك أي شيء في ملفها.

المادة 2 : حالة السيارة

جميع شروط تأجير السيارة التي يتم تسليمها للمستاجرين في حالة جيدة التشغيل والصيانة ، ويرفق كل عقد الإيجار من شكل معدل للدولة السورية ، وهي مخرجة في حالة المركبة قبل التسليم إلى المستاجر ، والذي وقعه الطرفان على نسخة منها يتم الاحتفاظ من قبل المستاجر حتى نهاية فترة الإيجار. المطالبات المستاجر لا تلتزم الكائن استئجار السيارة في حالة مثقلة مع أي عيوب ، وقال أنه يوافق على الذهاب إلى المحلة التي تم تسليمها إلى المستاجر والمواعيد المحددة من قبل الإيجار مع متابعي جميع الأوراق اللازمة كما أنها تتعمد بدفع تكاليف إصلاح أن الأضرار التي لحقت السيارة خلال فترة الإيجار ، ما في ذلك ارتداء من الإطارات الخمسة ، متابعي جيدة أو المتحولات التي سوف تتسبب بدفع مبلغ قدره 70 ديناراً عن كل يوم للإصلاح السيارة أو حسب الترخيص من قبل شركة إنفاذ المركبات.

المادة 3 : إنهاء واسترداد مركبة

فرقاطة تأجير السيارات تحتفظ بالمركبة المملوكة في السيطرة على السيارة المستأجرة خلال التأجير في أي وقت وفي أي مكان ، من خلال أحد وكلائها. إذا نتج عن الإمتثال مع أي الشروط والأحكام أو عدم دفع الإيجار من قبل المستاجر ، أو الدفع عن طريق الشيكات غير المدفوعة يجب للشركة إنهاء العقد فوراً وتأخذ السيارة ولكن مع قبل جميع التكاليف اللازمة في حالة وقوع ضرر عنها ، كما أنه لا يمكن للمستاجر الحق في استرداد المبلغ المدفوع كإيجار السيارة.

المادة 4 : وفود وزيت

-- استهلاك وفود المستاجر على السيارة.

ويجب على المستاجر ، تكث من مستويات زيت المحرك ، مياه التبريد والإطارات ، وبالإضافة إلى ذلك في حالة من الزيت أو القطر. شركة أمرجنت درايف تسدد التكاليف المترتبة على ذلك عند تقديم الفاتورة.

المادة 5 : إصلاح وصيانة

-- المشاكل أو ارتداء الميكانيكية العادية هي من مسؤولية شركة أمرجنت درايف عندما فشل النتيجة عن سوء استخدام السيارة من قبل المستاجر أو من أثر حادث وأثبت أنه هو المسؤول عن هذا الأخير فهو ملزم بدفع جميع تكاليف الإصلاح مع اللدل اليومى لليرة. من قبل الشركة التي تحافظ على منتج التأمين المدفوع دون السداد.

المادة 6 : ضمان الوثائق

يجب على المستاجر دفع ثمن الوثائق لتأجير السيارات بإيداع الضمان النقدي في مبلغ متفق عليه عن طريق الاتفاق المتبادل بين الطرفين في إبرام العقد وفقاً للممارسة الشائعة ، ومن ثم ، حتى وصول إلى نهاية عقد الإيجار وتسليم السيارة في حالة جيدة.

الإصلاح التلج من انبهر على طبعي أو إساءة استخدامها ، ولأن تكلفة سيتم خصم من إصلاحات الضمان ، وهي مستقلة عن ثمن استئجار سيارات.

المادة 7 : جر المصاريف

المستاجر يتحمل تكاليف سحب السيارة تعطيل أو حادث ، أو ودائع المدفوعة لمقر شركة أمرجنت درايف ، لمدة 50 دينار لمدة 40 كم الأولى و 1,500 : إضافية إلى كل كيلومتر إضافي.

المادة 8 : المسؤولية

1 -- يعتبر المستاجر أن يكون خادم السيارة خلال فترة الإيجار وفقاً للمادة 96 من قانون الموجبات والعقود ، لا تزال وحدها المسؤولة عن الانتهاكات التي ارتكبت والتي حطمت لها لقانون الطرق السريعة ، ويقوم بدفع الغرامات المترتبة.

2 -- شركة أمرجنت درايف لتأجير السيارات ليست مسؤولة عن الأضرار التي لحقت بالأشخاص أو التكاليف في حالة عدم احترام قوانين استخدام السيارة الشخصية من طرف المستاجر.

3 -- في حالة وقوع حادث مروري مما تسبب في أضرار للمركبات أو أطراف ثالثة ، يتعين على المستاجر أن يقدم تقريراً إلى شركة أمرجنت درايف لتأجير السيارات في 48 ساعة القادمة وإلى السلطات (الشرطة والحرس الوطني) ، كما سيتم الاحتفاظ بمبلغ الضمان من طرف شركة أمرجنت درايف لتأجير السيارات في مبلغ.

4 -- الالتزام بالإبلاغ عن أي سرقة أو حريق ولو جزئي من السيارة.

5 -- في حالة الحوادث التي ارتكبت مع أطراف ثالثة ، وموافقة المستاجر على تبادل وثائق التأمين ، وإعداد بيان جاء فيه ذلك تاريخ ومكان ووقت وقوع الحادث ، واسم وعناوين الشهود ، هوية مركبة من الثالثة ، وشركة التأمين شركة التأمين ، رقم الترخيص للأشخاص ، وظروف الحادث وأسفله ، ورسم تقريبي والتي وافقت عليها كل الأطراف.

أي البيان الذي هو زائف ، كما أن شركة أمرجنت درايف لتأجير السيارات لا يقبل أي مسؤولية

6 -- لتأمين لا يضمن للمستاجر الممتلكات الشخصية أو الأشياء المادية فقدت من داخل السيارة ، وثيقة أمرجنت درايف لتأجير السيارات ، لا تتحمل أي مسؤولية.

7 -- إن يكون المستاجر توافقي على عدم إعطاء السيارة إلى أي شخص ليست له رخصة سواقة

8 -- في حالة وقوع حادث المستاجر تكون الثالثة تقرير في وقت من 48 ساعة ، إذا تجاوز هذا الوقت كان المستاجر يتحمل الضرر.

9 -- إن يكون المستاجر هو المسؤول الوحيد بموجب المادة 21 من المرسوم رقم 6 من 1251-58 15 ديسمبر 1958 الغرامات ، وتذاكر السر ، وسجلات الجمارك ، وأنشأ الادعاء ضده وتوقيع لذلك فإنه سيتم تعويض المالك عن جميع التكاليف من هذا النوع قد دعمت في مكانه.

المادة 9 : ورقة للسيارات

يتم تشغيل كل موقع من قبل على شهادة الموافقة وعودة السيارة في مكررة الذي وقعه الطرفان تنص على الحالة العامة للسيارة ، وعند عودتها إلى شركة أمرجنت درايف لتأجير السيارات وفي حالة التحقق من وصمها بالمقارنة مع حالتها الأولى تبين وجود خلل أو ضرر على الإطلاق ، يكون المستاجر ملزم بدفع تكاليف الإصلاح والتألف.

المادة 10 : قيمة الإيجار

ومن المقرر أن سعر الإيجار مسبقاً بين الطرفين بالمعاملات المعمول بها في المستاجر الذي يوافق على دفع الشركة

بموجب السيارات قبل استلام السيارة.

كان مطلوباً ، أي المستاجر الذي تحفز متوسط المسافة من 250 كم في اليوم الواحد ، أدفع تكلم من 250 مليم لكل كيلومتر إضافي.

المادة 11 : التأمين

كل سيارة مستأجرة هي مضمونة على حوادث للخطر المسؤولية المدنية عن الأضرار الفعلية التي لحقت أطراف ثالثة أو الأضرار التي لحقت السيارة من قبل طرف ثالث.

أو تعثر بها سوى السفين وردت أسماؤهم في عقد الإيجار عن طريق التأمين.

أما عن الأضرار التي لحقت السيارة عن طريق خطأ من السوكر أو دنن بها سائق سيارة إيجار أمرجنت درايف أنها لا تزال على عاتق المستاجر ، والذي تحمل تكاليف إصلاح وتكاليف رأس المال المستأجرة خلال فترة الإصلاح.

هو المؤمن فقط ، ومركبة مستأجرة لمدة الإيجار الممنوحة في عقد الإيجار بعد هذا الوقت ، ودون الحصول على إذن كتابي من شركة تأجير السيارات ليست مبرورة عن الحوادث ويكفي المستاجر فقط مسؤولاً قانونياً عن علاقته الشخصية.

بموجب السيارات ينكر كل المسؤولية عن الحوادث إلى أطراف ثالثة أو السيارة المستأجرة التي يمكن أن تسبب استئجار لتأجير السيارة إذا قدم صفاً معلومات كافية من أي نوع ، أو بسبب نقص المعلومات في جميع الحالات التأمين لا يغطي الأضرار التي لحقت السيارة ، مثل الأواني الزجاجية المكسورة في العام ، والصاميلق الأمانية والإطارات والنقل الأمواء ، والرفايا ، حتى لو كان المستاجر غير مسؤول عن الحادث كما أنه يتحمل تكاليف إصلاح وهو مسؤول أيضاً شخصياً في صورة سرقة السيارة خلال فترة الإيجار.

المادة 12 : استئجار ملحق بالإيداع

وتحدد رسوم استئجار وإيداع المعاملات الحالية ، والدفع مقدماً. ويمكن استخدام الوثائق بأي شكل من الأشكال امتداداً لعقد الإيجار. يتجنب أي تراكم وفي حالة المستاجر يريد أن يحافظ على السيارة لفترة أطول من تلك المشار إليها في عقد الإيجار ، فإنه سيتم بعد الحصول على موافقة المالك ، وتقدم مبلغ نصافي قبل فترة انتهاء عقد الإيجار ، أو الملاحقة القضائية لمواجهة.

المادة 13 : التكاليف

إن أي نزاع ينشأ فيما يتعلق بتبنت هذا العقد يكون الاختصاص المحمري للمحاكم أو المقر الرئيسي لشركة أمرجنت درايف للسيارات.